

20260227 Monitorul Oficial Partea I nr. 151 - versiune simplificata

Acest document este o versiune orientativa in limbaj simplu, generata automat. Nu constituie consultanta juridica si nu inlocuieste textul oficial.

Rezumat - puncte importante

- Legea vizează mai ales magistrații, personalul auxiliar juridic și personalul de specialitate de la instanțe, parchete și Curtea Constituțională, plus soții supraviețuitori și pensionarii deja ieșiți la pensie.
- Pentru pensia de serviciu se cer, de regulă, 35 de ani vechime totală, dintre care 25 de ani în funcțiile prevăzute; în unele cazuri se poate ieși și cu vechime între 20 și 25 de ani, dar pensia scade cu 2% pentru fiecare an lipsă.
- Pensia se calculează, în principal, la 55% din media veniturilor brute din ultimele 60 de luni, iar pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
- Pentru anumite persoane aflate în funcție la 1 ianuarie 2026 se introduce o creștere etapizată a vârstei de pensionare până în 2041, cu praguri diferite de vârstă și vechime totală.
- Pensiile deja stabilite sau drepturile câștigate anterior sunt protejate: se păstrează cuantumul stabilit, iar pentru unele categorii pensiile se actualizează procentual când cresc salariile în activitate.
- Sumele precum prime, premii, diurne și alte drepturi nepermanente nu intră în baza de calcul a pensiei.
- Curtea Constituțională a respins două excepții: una privind percheziția domiciliară ca neîntemeiată și una privind renunțarea la aplicarea pedepsei ca inadmisibilă; decizia Înaltei Curți în achiziții publice spune că intervenția principală în contestațiile de la CNSC este admisibilă.

Comparatie lizibilitate (indici lexicali ReaderBench)

Indice	Original	Simplificat	Delta	Evaluare
Lungime medie cuvant (caractere)	5.9	5.378	-0.522	mai simplu
Lungime medie propozitie (cuvinte)	32.939	32.118	-0.821	mai simplu
Cuvinte de continut unice / propozitie	15.526	12.485	-3.041	mai simplu
Entropia cuvintelor (diversitate lexicala)	9.011	6.962	-2.049	mai simplu
Distanța medie cuvant-lemma (flexiune)	1.168	0.963	-0.205	mai simplu

Nota: valori mai mici indica, in general, un text mai simplu si mai usor de citit.

Versiune in limbaj simplu

PARTEA I
Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 151
Vineri, 27 februarie 2026

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

SUMAR

LEGI ȘI DECRETE

Nr. 24. — Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Nr. 126. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 525 din 23 octombrie 2025 privind excepția de neconstituționalitate a art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală

Decizia nr. 528 din 23 octombrie 2025 privind excepția de neconstituționalitate a art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Nr. 183. — Ordin al ministrului finanțelor privind completarea anexei nr. 3 la Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea unor proceduri din sistemul național de raportare — Forexbug

ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Decizia nr. 23 din 17 noiembrie 2025 a Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor se modifică și se completează astfel:

1. Articolul 211 alineatul (1) se modifică astfel:

Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), dacă au o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani numai în aceste funcții, se pot pensiona la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii și pot primi pensie de serviciu.

Pensie de serviciu este 55% din baza de calcul, adică media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, realizate în ultimele 60 de luni înainte de pensionare.

Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

2. Articolul 211 alineatul (3) se modifică astfel:

De pensia de serviciu beneficiază, la vârsta standard de pensionare din sistemul public de

pensii, judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), dacă au o vechime totală de cel puțin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani numai în aceste funcții.

În acest caz, pensia se micșorează cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea de 25 de ani în aceste funcții.

Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

3. După alineatul (3) al articolului 211 se introduce alineatul (31):

Persoanele care au o vechime de cel puțin 35 de ani realizată numai în funcțiile de la alin. (1) se pot pensiona indiferent de vârstă. În acest caz, pensia se micșorează cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește până la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii.

Cuantumul pensiei astfel stabilit se recalculează anual, în funcție de perioada rămasă până la vârsta standard de pensionare.

4. Articolul 211 alineatul (4) se modifică astfel:

Persoanele care au o vechime totală de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani numai în funcțiile de la alin. (1), se pot pensiona la vârsta standard de pensionare, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație.

În acest caz, pensia de serviciu este 55% din baza de calcul, adică media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, realizate în ultimele 60 de luni înainte de pensionare. Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

Prevederile alineatului (3) se aplică și acestor persoane.

5. Articolul 211 alineatul (41) se modifică astfel:

În baza de calcul pentru pensia de serviciu nu se includ primele, premiile, decontările, restituirile de drepturi salariale aferente altei perioade decât cea luată în calcul la stabilirea pensiei, diurnele și alte drepturi care nu au caracter permanent sau pentru care nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

6. Articolul 212 alineatul (1) se modifică astfel:

Soțul supraviețuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii, la pensia de urmaș, în condițiile legii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.

Art. II. — Articolele II-V din Legea nr. 282/2023 se abrogă.

Art. III. — Legea nr. 567/2004 se modifică astfel:

1. Articolul 685 alineatul (1) se modifică astfel:

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor, personalul de specialitate criminalistică, personalul cu funcții auxiliare de specialitate criminalistică și tehnicienii criminaliști din parchete, dacă au o vechime totală de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani numai în aceste funcții, pot primi pensie de serviciu când îndeplinesc condițiile de vechime totală și de vârstă standard de pensionare prevăzute în anexa la lege.

Pensia este 55% din baza de calcul, adică media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile cu caracter permanent, din ultimele 60 de luni de activitate înainte de pensionare.

Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

2. Articolul 685 alineatul (2) se modifică astfel:

De pensia de serviciu beneficiază și personalul de la alineatul (1), la vârsta standard de pensionare din anexă, dacă are o vechime totală de cel puțin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani numai în aceste funcții.

În acest caz, pensia se micșorează cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea în specialitate integrală.

3. Articolul 685 alineatul (7) se modifică astfel:

Persoanele care îndeplinesc condițiile de vârstă și vechime numai în funcția de personal auxiliar de specialitate, de personal de specialitate criminalistică, de personal cu funcții auxiliare de specialitate criminalistică sau de tehnician criminalist beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la pensionare au avut sau au o altă ocupație.

În acest caz, pensia este 55% din baza de calcul, adică media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile cu caracter permanent, din ultimele 60 de luni de activitate. Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

Art. IV. — La articolul 29 din Legea nr. 361/2023, alineatul (2) se modifică astfel:

Magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora, dacă au o vechime totală de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani numai în aceste funcții, se pot pensiona la vârsta standard din sistemul public de pensii și pot primi pensie de serviciu.

Pensia este 55% din baza de calcul, adică media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor permanente din ultimele 60 de luni de activitate. Pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate înainte de pensionare.

Art. V. — (1) Persoanele prevăzute la art. 211 din Legea nr. 303/2022, la art. 685 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 și la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023, cărora li s-au emis decizii de

pensionare înainte de 1 ianuarie 2026, se consideră că îndeplinesc condițiile legii pentru pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin acele decizii.

(2) Persoanele prevăzute la aceleași articole, cărora li s-au emis decizii de pensionare sau care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de 1 ianuarie 2026, se consideră că îndeplinesc condițiile legii pentru pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin reglementările în vigoare la momentul în care au îndeplinit condițiile de pensionare.

(3) Prin derogare de la art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, pentru judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), aflați în funcție la 1 ianuarie 2026, la calculul vechimii de cel puțin 25 de ani se poate lua în considerare, eșalonat, în funcție de data pensionării, și o perioadă maximă de 5 ani în care au îndeplinit funcții de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, astfel:

- a) între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2027, se poate valorifica o vechime de cel mult 5 ani;
- b) între 1 ianuarie 2028 și 31 decembrie 2029, se poate valorifica o vechime de cel mult 4 ani;
- c) între 1 ianuarie 2030 și 31 decembrie 2031, se poate valorifica o vechime de cel mult 3 ani;
- d) între 1 ianuarie 2032 și 31 decembrie 2033, se poate valorifica o vechime de cel mult 2 ani;
- e) între 1 ianuarie 2034 și 31 decembrie 2035, se poate valorifica o vechime de cel mult un an.

(4) Pentru persoanele care beneficiază de pensii de serviciu stabilite prin decizii de pensionare emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2023 sau care îndeplineau condițiile de pensionare înainte de acea dată, pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional.

Actualizarea se face prin aplicarea procentului de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare.

Pensia netă actualizată nu poate depăși 100% din venitul net al unui judecător sau procuror în activitate, la data actualizării, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cu excepția persoanelor cărora li s-au emis decizii de pensionare sau care îndeplineau condițiile de pensionare, fără să li se fi emis încă decizii, înainte de 1 ianuarie 2024.

Data actualizării, procentul de majorare și, după caz, venitul net la data actualizării se comunică Casei Naționale de Pensii Publice sau casei de pensii competente de către ordonatorii principali de credite.

(5) Prin derogare de la art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 și de la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023, în intervalul 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2041 se introduce o creștere etapizată a vârstei de pensionare pentru judecători, procurori, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1),

magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat, care au cel puțin 25 de ani vechime numai în aceste funcții, astfel:

- a) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2026, vârsta de pensionare este 49 de ani;
- b) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2027, vârsta de pensionare este 50 de ani;
- c) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2028, vârsta de pensionare este 51 de ani;
- d) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2029, vârsta de pensionare este 52 de ani;
- e) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2030, vârsta de pensionare este 53 de ani;
- f) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2031, vârsta de pensionare este 54 de ani;
- g) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2032, vârsta de pensionare este 55 de ani;
- h) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2033, vârsta de pensionare este 56 de ani, cu vechime totală de cel puțin 26 de ani;
- i) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2034, vârsta de pensionare este 57 de ani, cu vechime totală de cel puțin 27 de ani;
- j) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2035, vârsta de pensionare este 58 de ani, cu vechime totală de cel puțin 28 de ani;
- k) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2036, vârsta de pensionare este 59 de ani, cu vechime totală de cel puțin 29 de ani;
- l) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2037, vârsta de pensionare este 60 de ani, cu vechime totală de cel puțin 30 de ani;
- m) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2038, vârsta de pensionare este 61 de ani, cu vechime totală de cel puțin 31 de ani;
- n) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2039, vârsta de pensionare este 62 de ani, cu vechime totală de cel puțin 32 de ani;
- o) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2040, vârsta de pensionare este 63 de ani, cu vechime totală de cel puțin 33 de ani;
- p) pentru cei care îndeplinesc condiția în 2041, vârsta de pensionare este 64 de ani, cu vechime totală de cel puțin 34 de ani.

(6) Prin derogare de la art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, pentru persoanele care au decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de 1 ianuarie 2026, pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional.

Actualizarea se face prin aplicarea procentului de majorare a indemnizației brute lunare. Pensia netă actualizată nu poate depăși 100% din venitul net al unui judecător sau procuror în activitate, la data actualizării, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cu excepția persoanelor cu decizii de pensionare sau care îndeplineau condițiile înainte de 1 ianuarie 2024.

Data actualizării, procentul de majorare și, după caz, venitul net la data actualizării se comunică Casei Naționale de Pensii Publice sau casei de pensii competente de către ordonatorii principali de credite.

(7) Dispozițiile privind vechimea totală în muncă de 35 de ani din art. 685 alin. (1) și (2) din Legea nr. 567/2004 se aplică persoanelor care împlinesc vârsta de pensionare prevăzută în anexa la acea lege, începând cu 1 ianuarie 2026.

(8) Dispozițiile alin. (1)-(6) se aplică și personalului prevăzut la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023.

Art. VI. — Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Se promulgă legea și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 525
din 23 octombrie 2025

Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Textul este constituțional în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 528
din 23 octombrie 2025

Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal ca inadmisibilă.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

ORDIN

privind completarea anexei nr. 3 la Ordinul nr. 517/2016

În anexa nr. 3 se introduce articolul 9:

Când entitățile publice derulează angajamente legale care duc la cheltuieli de aceeași natură, ele pot cumula mai multe angajamente legale. Sistemul de control al angajamentelor furnizează entităților publice un cod unic al angajamentelor legale, folosit pe toată durata derulării acestora.

ORDINUL se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE NR. 23
din 17 noiembrie 2025

Înalta Curte stabilește că, în interpretarea și aplicarea art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, cererea de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații aflate pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este admisibilă.

Decizia este obligatorie.

PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
LIA SAVONEA